

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MADRID

Doña Dolores Hurtado Portellano, Procuradora de los Tribunales, obrando en representación de **DOÑA CRISTINA DÍAZ ROMERO**, con la dirección jurídica del Letrado **don Rafael Ruiz y Reguant**, ante el Juzgado comparezco y, como en Derecho más procedente sea,

D I G O

Que, el pasado día 26 de septiembre del 2023, se produjo la declaración en condición de investigado de D. Juan Antonio Charneco.

Que, de la declaración realizada por el investigado, este realizó manifestaciones completamente falsas, y es por ello que mediante el presente escrito esta parte viene a realizar las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- que, una de las manifestaciones que realizó el investigado en su declaración el pasado día 26 de septiembre para intentar justificar el impago de la pensión de alimentos desde el pasado mes de octubre del 2022 y que actualmente continua la misma situación de incumplimiento, es alegar que desconocía la nueva cuenta bancaria de nuestra representada y madre de las menores Doña Cristina Díaz Romero.

SEGUNDA.- Que, como dicha manifestación es completamente falsa, aportamos como **PRUEBA DOCUMENTAL**, los correos electrónicos cruzados con el compañero de la defensa.

1.- correo electrónico de fecha 8 de octubre del 2022, entre los letrados D. Rafael Ruiz Reguant y D. Manuel Forcada Ureña, manifestando el señor Ruiz en el punto 1, ***"la nueva cuenta donde ingresar las cuantías sería ES50 1465 0340 51 1724110449"*** a su compañero para que le trasladara dicha cuenta a su cliente, solicitando el compañero de la defensa permiso para reenviar dicho correo a su cliente debido al cambio de cuenta, **este letrado le contestó autorizándole para enviar a su cliente el número de cuenta**, aportamos mail como **Documento número 1**

2.- Correo electrónico de fecha 13 de octubre del 2022, de D. Rafael Ruiz Reguant al compañero de la defensa, solicitando respuesta en relación al correo remitido el 8 de octubre sobre las cuantías que debía el investigado en concepto de pensión de alimentos y gastos extraordinarios, sin recibir ninguna respuesta, **documento número 2.**

3.- Correo electrónico de fecha 21 de octubre del 2022, de nuevo de D. Rafael Ruiz Reguant a su compañero el señor Forcada, manifestando no haber recibido respuesta a sus correos electrónicos y comunicado que su cliente el investigado el Señor Charneco Mateos había realizado un abono de 440 € y a continuación retiro 400 € en supuesta liquidación de otros conceptos así como se reitera que el investigado realice los abonos de la pensión en la cuenta nueva facilitada, **como documento número 3.**

4.- Correo electrónico de fecha 1 de marzo del 2023, entre el compañero D. Manuel Forcada Ureña hacía el letrado Rafael Ruiz Reguant, donde se le solicita de nuevo la cuenta bancaria donde realizar los abonos en concepto de pensión de alimentos por parte del investigado, cuando en el primer mail de fecha 8 de octubre del 2022, remitido en todos los mails posteriores, se comunicaba la nueva cuenta, aportamos dicho mail como **documento número 4.**

5.- Correo electrónico de fecha 3 de marzo del 2023, de D. Rafael Ruiz Reguant a su compañero D. Manuel Forcada Ureña aportando de nuevo cuenta bancaria donde realizar el abono de la pensión pero el investigado YA LO SABÍA PORQUE DIAS ANTES, en concreto el pasado 2 de marzo del 2023, HABÍA REALIZADO EL ABONO DE 900 €, aportamos dicho mail como **documento número 5, reflejo ingreso cuenta bancaria nueva de D. Cristina como documento número 6, documento 7 movimientos de la cuenta cancelada y como documento 8 cancelación cuenta en común.**

En su virtud, procede, y

AL JUZGADO SUPlico que habiendo por presentado este escrito junto con las pruebas documentales aportadas, se tenga por realizadas las alegaciones manifestadas en relación a la declaración del investigado del pasado día 26 de septiembre del 2023.

OTROSÍ DIGO que, al amparo del artículo 243.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Procurador y Letrado que suscriben ponen de manifiesto su voluntad de cumplir cuantos requisitos sean de aplicación a esta actuación procesal, así como de subsanar cualquier defecto que se les ponga de manifiesto, por lo que

AL JUZGADO SUPlico que, conforme disponen los artículos 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24.1 de la Constitución, proceda de conformidad a la petición realizada, requiriéndole con plazo suficiente para cualquier subsanación que sea necesaria, caso de observarse algún defecto.

ASÍ ES DE HACER EN JUSTICIA que, con el mayor de los respetos, pedimos en Madrid, a 28 de septiembre del 2023.-

NOMBRE
RUIZ
REGUANT
RAFAEL - NIF
19840926E

Firmado
digitalmente por
NOMBRE RUIZ
REGUANT RAFAEL
- NIF 19840926E
Fecha: 2023.09.29
10:51:31 +02'00'

Firmado digitalmente por: HURTADO
PORTELLANO MARIA DOLORES - 27509845M
Fecha y hora: 29.09.2023 11:55:57